事；而且營業時間多在晚上七、八點到凌晨四、五點，孩子通常都在睡覺，根本不會經過。很多朋友找我做裝潢時也擔心被誤會賭博，警察日常臨檢就能查察，真正要賭博的人也不會用這麼麻煩的方式；若真的查到賭博就該罰，關鍵是要罰到人，不是把整個行業三年內剝奪經營權，否則他們會把生意盤給別人，業者反而受害。業者繳稅才有稅收、才有就業、才有路可建，盲目打擊對社會沒有好處；該罰的就罰、該輔導的就輔導。報告完畢。

**與會者**

那個，我想針對第十條再確認一下。這邊寫說「已經經營休閒活動場館業，且中央主管機關登記有此項目者，不受第五條第一項距離限制」，那是不是只要你的**行業別**在主管機關那邊有登記為「休閒活動場館業」，就可以不受距離限制？因為這裡並沒有再細分什麼 B1 類的使用分區。所以是不是只要在條例公布之前就有登記為「休閒活動場館業」，就可以不受這個距離條件的限制？想再確認一下，謝謝。

**經濟發展局　洪麗華科長**

補充說明一下：依照目前自治條例的規定，在自治條例施行之前已登記有「休閒活動場館業」的業者，只要當時在中央主管機關，也就是經濟部登記有這個營業項目，就可以不受第五條距離限制。也就是說，這項規定僅限於「距離限制」不適用。

不過要特別注意，不受距離限制不代表其他法令就可以不遵守。根據條文說明，即使距離條件免除，仍必須符合土地使用管制、建築法令、消防法令等相關規定。也就是說，如果您的營業項目雖然登記為休閒活動場館業，但實際營業場所的使用執照類組並非 B1 類例如俱樂部、遊藝場等類型，那就仍然不符合建築法的規定，仍須依規程序去辦理變更為 B1 類使用執照。否則會違反工務局所主管的建築相關法令。

簡單來說，第十條只是讓既有業者免於距離限制，但其他局處主管的相關法令規範（像是土地使用、建築安全、消防要求等）仍須完全符合。這樣說明應該比較清楚。

**與會者**

各位長官、各位業者，大家好，我想針對幾個問題提出一些看法與請教。

第一點是關於休閒活動場館業在建築法與土地使用上的分類。想請問這類場館在建築法上屬於哪一類？在區域計畫或都市計畫中，是允許設立於住宅區、商業區還是其他特定用地？另外也想一併了解，包括消防法在內，這個行業牽涉的法規相當多，是否能在後續說明文件中，將相關法規一一對應、明確列出，讓業者能夠清楚掌握應遵循的規定。

第二個問題是，目前全臺灣到底有多少縣市設立過這樣的自治條例？因為我們注意到，本草案中關於距離學校二百公尺的限制，是參照社福相關法令而來；但在兒童及少年福利與權益保障法中，這項兩百公尺的距離限制主要是針對八大行業所設定的。若現在把這項規範直接套用在休閒活動場館業上，是否等於將其與八大行業劃上等號？這樣的連結恐怕不太合理，也會讓業者無法接受。畢竟麻將、撲克等娛樂項目在國際上早已被視為智力競技，若與八大行業畫上等號，恐怕會造成誤解與負面觀感，因此希望這部分能重新檢視距離限制的合理性。

第三個問題是關於刑法與行政法之間的衝突。剛才也有提到刑法上的無罪推定原則，但如果業者因涉嫌賭博而被依刑法起訴，刑法最後判決無罪，而行政機關卻依據行政法的規定先行處分、甚至停業，這樣的狀況其實會造成雙重處罰的疑慮。畢竟賭博行為本身是刑法規範的範圍，如果刑法最終認定無罪，行政處分是否仍繼續生效？這樣的矛盾需要釐清，否則會讓業者陷入行政懲處與刑事無罪之間的不一致狀況。

**經濟發展局　洪麗華科長**

依照我們目前的了解，全台其他縣市在針對這類營業態樣的規範上，其實臺南市是第一個提出完整自治條例草案的縣市。這點先在這裡說明清楚。

剛才有提到，這個行業的特性會牽涉到多項法律，包括區域計畫法、都市計畫法、消防法以及建築法等。目前雖然我們的自治條例尚未正

式施行，但實務上市府已經有受理這類設立申請案件。在這些個案的討論過程中，也透過市府內部充分討論與協調。

以現行建築使用類別來說，這類場館多數會被歸在建築物使用執照的 B1 類，也就是屬於俱樂部、遊藝場所等性質。像電子遊戲場也是同樣的分類，因此在規範上原則相近。

關於大家剛才關心的距離兩百公尺的限制，確實是援引兒童及少年福利與權益保障法第 47 條的規定。這條法律裡面所列舉的業種，包括部分涉及色情、限制級電子遊戲場等，都屬於可能對兒少產生影響的營業態樣。該條立法精神是為了保護兒童及少年，對容易涉及賭博、色情、暴力等性質的行業設定距離限制。所以我們這次自治條例在設計上，其實是延續兒少法第 47 條的立法精神，並沒有脫離那個原則範疇。

至於土地使用的部分，目前在商業區內設立休閒活動場館業基本上是沒有問題的；但若設於住宅區，就會涉及都市計畫法的適用。市府內部目前也已針對這點展開討論，並參照都市計畫法臺南市施行細則第 14 條關於住宅區使用的相關規定，未來會進一步檢討修法方向。

**與會者**

我是在替業者發聲。現在說到賭博，其實大家都知道，國小、國中、高中的學生，用手機在玩博弈遊戲的非常多，那些才是真的沒有任何繳稅金、沒有人在管理的灰色地帶。反觀我們這些業者，租屋、買地、裝潢、投資了這麼多錢，結果卻被到處查、被限制，都市區也沒有自由發展的空間，這樣真的不公平。如果要談管制，那是不是也該管一管手機博弈遊戲？現在小孩玩得那麼誇張、成癮的也很多。可是我們這些合法經營、按規定繳稅的業者，卻被政策搞到沒辦法繼續裝潢、沒辦法營業，那這樣到底要怎麼生存？

**與會者**

我剛才聽了很多業者的心聲，處長、各級長官、議員以及家長會副理事長都在場，業者是出於善意來參與討論，他們希望能合法經營、好好做生意，也讓政府能從稅收中受益。但現實問題很嚴重：現在小孩透過手機就能接觸到博弈，根本不需要實體店面，國高中生賭博的情

況相當普遍；與其一味打擊有繳稅的實體業者，不如從源頭（例如手機博弈）治理。台南市若要做為第一個提出自治條例的縣市，應該把法條設計得更周延，兼顧比例原則與平衡立場，保障業者能繼續生存，而不是把整個產業逼到不能經營，否則立法的本意就失去意義。

**與會者**

長官好，我想再補充兩個重點。其實我剛才問了，但還沒聽到明確的回應。第一個是關於賭博的判定問題。我們都知道，只要現場有籌碼、有現金流動，警政機關通常就會認定「涉及賭博」。但我們這一類的休閒活動行業本身玩法就有籌碼或記分的形式，這樣幾乎隨時都有被認定為賭博的風險。這點對業者來說非常嚴重，我們等於是在開店營業，卻不知道哪一天可能會被查封、被勒令停業。

我想請問的是，到底有沒有一個明確的判定基準？是不是只要警政機關主觀認為有賭博嫌疑，就能直接介入、勒令停業？還是必須要有更明確的標準，比如涉及現金賭注比例、實際交換金錢的證據等等？這一點真的非常關鍵，因為它牽涉到我們的生存與經營安全。我希望主管機關能夠清楚說明，賭博行為的認定依據到底是什麼？是否能有統一明確的標準，而不是每次都要靠執法人員自由判斷。這對業者而言，才是真正能安心營業的根本保障。

**穎艾達利　議員**

如果對賭博的定義上有問題的話，是不是請警政機關說明。

**警察局　刑事警察大隊**

跟各位報告一下，警方在執行賭博取締時，都是依法行政，依據的是刑法第 261 條及第 268 條的相關規定。這些條文的立法目的，主要是為了減少公共場合或公共出入場所發生賭博行為，避免引發民眾仿效、造成社會風氣不良。

在實際執行上，警方要取締賭博案件，必須符合一定的構成要件，也就是現場要有賭博行為：包括具有不確定性的機率性遊戲，以及實際存在財物對賭的情形。只有在掌握相關事證，例如現金籌碼、對賭紀錄或民眾檢舉等情況下，警方才會依法處理。

通常的流程是，警方在發現或接獲檢舉後，會向地檢署的檢察官或地方法院申請搜索票，在合法授權下進行查察與取締，整個過程都有檢察官指揮偵辦。

針對目前大家提到的休閒活動場館業，警方基本上是尊重合法經營業者。如果是依法設立、合法經營的場所，並未涉及賭博行為，警方不會任意介入。相反地，如果發現有涉及賭博的具體事證，才會依相關法令辦理，並不會濫行取締。

提供一個數據作參考：在 114 年度，全市取締職業賭場共 31 件、598 人；而屬於休閒活動場館業類型的案件只有 4 件、96 人，其中麻將館 2 件、撲克館 2 件。換算比例，休閒活動場館涉及賭博的案件大約只佔 13%至 14%左右。整體而言，我們還是要呼籲從事相關產業的業者，仍應嚴格遵守法規、保持合法營業模式，這樣才能保障自身權益，也能維護整體產業的良好形象。

**與會者**

謝謝長官。我這邊有一個疑問。你們剛才有提到，目前在臺南被取締的麻將館和德州撲克館各有兩間，但基本上警方移送的抬頭都是「涉嫌賭博」。可是我們都知道，民眾檢舉這件事是不可控的，有時候甚至是同行同業之間的檢舉。那這樣是不是只要被移送，就會被勒令停業？

我們這些業者都是依法登記為休閒活動場館，願意向主管機關申報。我講實話，像麻將業、德州撲克這些場館，投入的經費都不是一般私人賭場那種簡易設備可以比的。德州撲克在臺灣是越來越大的趨勢，問題是它到底算不算賭博？其他縣市也有法院判決認為不是賭博。所以我想問的是，到底在什麼情況下要停業？現在這個部分還是很模稜兩可。因為只要被移送，名目一定是「賭博」，而一旦取締就是得停業。但我們真的是賭博嗎？我希望主管機關能釐清這個定義，因為目前的標準太含糊了。事實上，很多德州撲克協會的案件最後都是判決無罪。

我們業者當然會以那些無罪案例為榜樣，去學習該怎麼經營、怎麼設計制度，才能做到合法。被移送不代表就真的是賭博，但一旦被移送

就得關門，對業者來說真的太嚴重。我們投入的都不是小金額，這樣的風險對業者打擊很大。

**經濟發展局　洪麗華科長**

其中第一個部分是關於距離限制；第二個則是違反第七條第一項、涉及賭博行為的情形。若確實涉及賭博行為，依法就必須停業。這裡使用「涉及」這個用詞，其實是比照電子遊戲場業管理條例的規定，也就是說，只要有涉及賭博行為，就必須依法停止營業。這部分主要是依據警方的調查結果辦理。這其實是兩件不同的事情。如果有涉及賭博行為，依規定是要停止受理負責人變更登記等相關申請，也就是說，在調查或程序進行期間，主管機關會暫停處理負責人或代表人的變更案。

**與會者**

法治應該要清楚分明。這裡講的涉及賭博行為，本質上是刑法的範疇，既然是刑法上的賭博，就應該依刑法處理。現在卻在刑法還沒有判定之前，就用行政法去處罰、去限制業者，這樣是不合理的。刑法還沒有確定，檢察官都還沒起訴、甚至已經不起訴，案件根本還沒進到法院審理，卻要先以行政法的名義讓業者停業，這樣的作法在法理上是不符合比例原則的。

**法制處　楊璿圓處長：**

剛才有提到刑法的部分，但要再補充說明的是，刑法與行政法的規範目的並不相同。刑法主要在懲罰行為、維護公共秩序；而行政法則著重在行政管理與公共利益的維護。因此，即使某些行為可能同時涉及刑法上的賭博問題，行政機關仍然可以依職權進行調查與裁處。根據行政罰法第 26 條的規定，行政處分具有刑事優先原則，也就是說，在刑事案件尚未確定前，行政機關仍可依自身權限，就行政罰、停業處分等部分先行執行。這在法律上並不違法。

我要強調一點，在民主法治國家中，政府依法行政、人民遵守法律是基本原則。今天在場的各位業者，我相信大多都是依規定經營休閒活動場館，也理解賭博行為的界線。因此大家一再強調，經營目的是促進長者的社交與腦部活動、推動多元休閒，這些我們都認為是良善、

正向的發展。也正因如此，臺南市政府才會制定這部自治條例。其目的並不是要與業者對立，而是希望能讓守法經營的業者有一個明確的法律依據，在可預測、穩定的法制環境下繼續營業，不會因外界的模糊空間受到影響。

至於有業者提到投資裝潢、成本付出，若未來被判定違法該如何是好，這部分必須說明：法律明文規定在那裡，遵守是基本義務。如果業者在自治條例公布前，已經設立於距離學校兩百公尺內的地點，那依照「信賴保護原則」，是不會被追溯或要求遷移的；但若在自治條例公布後才新設立，當然就必須受到新法規範的約束。

最後要強調的是，如果業者沒有涉及賭博行為，就不必擔心停業或不受理變更登記。這一點是回歸法理、社會觀感與一般邏輯常識的問題。自治條例的制定，是希望透過法制建立良好的社會價值秩序，讓各行各業能在法安定性下發展，兼顧工作權、娛樂權與公共安全。臺南市政府制定這部條例的出發點是良善的，目標是希望讓產業興盛、業者大發利市，但同時也必須維護社會風氣、保障兒少身心發展，這才是立法的核心精神。

**與會者**

我舉一個很簡單的例子，我們手上可以提供十份不起訴的起訴書案例。很多案件被指「涉及賭博」，只是因為櫃檯裡面有現金或籌碼，但最後檢察官都認定不起訴。問題是，這些案件往往要花上一年半的時間調查，業者在這段期間被迫停業，這樣是不合理的。

**經濟發展局　張婷媛局長**

非常感謝大家今天提供這麼多寶貴的意見，我們都會帶回去做詳細研議，讓後續法律的執行能更完善。法律的制定與執行，最終目的是保障守法、良善經營的業者，讓正規營業不會受到不當影響。

今天各位提出的意見都非常具體，我們也非常感謝大家願意撥出時間前來參與。如果還有更多想法或建議，之後都可以再安排時間進一步交流。

今天的會議中，我們收到許多寶貴的回饋，也感謝法制處處長協助釐清大家的疑惑。

當然，我們希望臺南市休閒活動場館事業管理自治條例，能真正落實初衷，讓有心合法經營的業者，在兼顧社會安全、公共秩序、兒少保護與市民身心健康的前提下，共同創造良好的發展環境。臺南市是全國第一個率先推動的城市，我們會持續努力，讓制度更周延、更平衡。

再次謝謝各位的參與與支持，今天的公聽會到此結束。如果之後還有任何補充意見，也歡迎各位以書面意見方式提供給我們，謝謝大家。

檔　　號：
保存年限：

# 臺南市政府經濟發展局 函

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號 (永華市政中心)
承辦人：林小姐
電話：06-2991111#1108
傳真：06-2992959

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年11月21日
發文字號：南市經商字第1141602819號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(43728_1602819A00_ATTCH6.pdf)

裝

主旨：檢送本局114年11月17日召開制定「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案公聽會之會議紀錄1份(如附件)，請查照。

訂

說明：

一、依據本局114年11月5日南市經商字第1141510729號函續辦。

二、副本抄送本府民政局及本市各區公所，請協助轉知所轄里長知悉。

線

正本：臺南市議會、臺南市各議員、臺南市政府法制處、臺南市政府工務局、臺南市政府地政局、臺南市政府社會局、臺南市政府消防局、臺南市政府教育局、臺南市政府都市發展局、臺南市政府財政稅務局、臺南市政府衛生局、臺南市政府警察局、南台南家扶中心、北台南家扶中心、勵馨基金會台南分事務所、臺南市家長會聯合會、臺南市中小學家長協會、大台南家長協會、臺南市家長協會、臺南市高中職校、國民中小學、休閒活動場館事業業者、臺南市商業會、臺南市直轄市商業會

副本：臺南市政府民政局(含附件)、臺南市各區公所(含附件)、本局秘書室(含附件)、本局商業科(含附件) 電子公文交換章 2025/11/21 11:50:02

法規委員會　114/11/21

1140010921

日期：114/11/17 (一)
時間：上午 10:00-12:00
地點：民治市政中心社會福利大樓 3 樓階梯教室
主題：「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案公聽會

---

**司儀：**

各位現場蒞臨的市民朋友，大家好。今天是由臺南市政府舉辦的「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案公聽會。這次舉辦公聽會的目的，是為了加強管理臺南市的休閒活動場館，針對棋牌、麻將、德州撲克等營業類型，並兼顧保障兒童及少年的身心健全發展，讓法案的制定能更為完善，藉此廣泛蒐集各界的意見與建議。

今天公聽會現場也有多位長官與貴賓蒞臨，首先為大家介紹今天公聽會的主席經濟發展局蕭富仁副局長；接著是法制處李偉銓科長、經濟發展局洪麗華科長。現場也有多位議員與代表蒞臨，包括蔡育輝議員服務處吳振興執行長、蔡育輝議員、沈家鳳議員服務處的沈經宏主任、趙昆原議員、李宗翰議員服務處的蔡詩茵特助，以及林俊憲立法委員服務處翁嫩麗秘書。

同時，也要特別歡迎今天到場的臺南市政府各局處代表，以及所有參與的市民朋友。感謝大家撥空出席，一同關心本市的休閒活動場館管理制度。

現在，我們要正式開始今天的公聽會，首先邀請主席，經濟發展局蕭富仁副局長，代表臺南市政府致詞。

**經濟發展局　蕭富仁副局長：**

台南市議會黃敏玲專門委員、趙昆原議員、蔡育輝議員、林俊憲委員及李宗翰議員聯合服務處蔡特助、沈家鳳議員服務處沈主任、王宣貿議員服務處李執行長、林俊憲委員服務處翁秘書，以及今天出席的各位貴賓、各位團體先進、各位里長，大家早安、大家好。我首先代表市政府，歡迎各位出席今天召開的「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案公聽會，向各位說明舉辦目的。現在在商業登記項目裡，已有「休閒活動場館業」的登記類別，近年麻將、棋牌、德州撲克等相關業態愈來愈多，產業類型更加多元。在產業發展的同時，也伴隨著環境面、場所安全性、青少年保護、公共利益等層面的考量，這些因素都使得政府有必要進一步兼顧管理。